

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
1769/2531

พระครู พิพัฒน์ สิทธิ การ
วัด โค ก สำโรง กับพวก

โจทก์
จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 72, มาตรา 75, มาตรา 164, มาตรา 165 (7), มาตรา 821, มาตรา 823

พ.ร.บ.คณะสงฆ์ พ.ศ.2505 มาตรา 39

วัดจำเลยที่ 1 ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาแล้วจึงเป็นนิติบุคคลตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 72 เจ้าอาวาสเป็นผู้แทนผู้มีอำนาจกระทำการแทนวัด ขณะที่วัดจำเลยที่ 1 ยังไม่มีเจ้าอาวาส จำเลยที่ 2 ซึ่งเป็นพระลูกวัดเป็นผู้ติดต่อให้โจทก์มาช่วยสร้างโบสถ์ บอກบุญให้ประชาชนมาร่วมบริจาคเงินสร้างโบสถ์และคิดบัญชีกับโจทก์ เมื่อคิดบัญชีแล้วปรากฏว่าจำเลยที่ 1 เป็นหนี้ค่าวัสดุก่อสร้างที่โจทก์ออกเงินทดรองจ่ายไปก่อนจำเลยที่ 2 ที่ 3 และที่ 4 ได้ทำหนังสือรับสภาพหนี้โดยระบุฐานะว่าเป็นตัวแทน คณะกรรมการจัดงานฝังลูกนิมิต วัดจำเลยที่ 1 จำเลยที่ 3 ระบุว่าเป็นกรรมการของวัดจำเลยที่ 1 พฤติการณ์เหล่านี้ถือได้ว่าจำเลยที่ 2 ที่ 3 และที่ 4 เชิดตัวเองเป็นตัวแทนของจำเลยที่ 1 เจ้าคณะตำบลอาศัยอำนาจตามกฎหมายมหาเถรสมาคม ฉบับที่ 6(พ.ศ. 2506) ข้อ 4 วรรคหนึ่ง แต่งตั้งให้จำเลยที่ 2 เป็นผู้รักษาการแทน เจ้าอาวาสวัดจำเลยที่ 1 จำเลยที่ 2 ย่อมมีอำนาจหน้าที่เช่นเดียวกับเจ้าอาวาสตามมาตรา 39 แห่งพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ. 2505 หลังจากจำเลยที่ 2 ดำรงตำแหน่งผู้รักษาการแทนเจ้าอาวาสอันเป็นตัวแทนของจำเลยที่ 1 ได้รู้ถึงพฤติการณ์ตามวรรคแรกของจำเลยที่ 2 ที่ 3 และที่ 4 ก็มีได้หักท้วงหรือเพิกถอน

การกระทำความผิดดังกล่าว ถือได้ว่าจำเลยที่ 1 โดยจำเลยที่ 2 ได้ให้สัตยาบัน แก่การกระทำของจำเลยที่ 2 ที่ 3 และที่ 4 จำเลยที่ 1 จึงต้องรับผิดชอบต่อโจทก์ผู้ฟ้องคดีเสมือนว่าจำเลยที่ 2 ที่ 3 และที่ 4 เป็นตัวแทนของจำเลยที่ 1 และจำเลยที่ 2 ที่ 3 ที่ 4 หารต้องร่วมรับผิดชอบเป็นส่วนตัวไม่ โจทก์เข้าช่วยเหลือในการสร้างโบสถ์โดยมิได้หวังผลตอบแทนในทางการค้าจากจำเลยที่ 1 การกระทำของโจทก์จึงไม่เข้าลักษณะเป็นผู้ค้าในการดูแลกิจการของผู้อื่นหรือรับทำการทำงานต่าง ๆ การที่โจทก์เรียกเอาค่าที่ได้ออกเงินทศรองไปในการก่อสร้างโบสถ์จึงไม่อยู่ในบังคับแห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 165(7)ซึ่งมีอายุความ 2 ปี สิทธิเรียกร้องของโจทก์มีอายุความ 10 ปี ตามมาตรา 164

โจทก์ฟ้องว่าจำเลยทั้งสี่มอบหมายให้โจทก์สร้างโบสถ์โดยให้โจทก์ทศรองจ่ายค่าวัสดุต่าง ๆ ไปก่อนแล้วไม่ชำระหนี้ ขอให้บังคับจำเลยชำระหนี้ดังกล่าว จำเลยทั้งสี่ให้การว่าฟ้องโจทก์ขาดอายุความ 2 ปี และจำเลยที่ 2 ที่ 3 และที่ 4 เป็นตัวแทนของจำเลยที่ 1 จึงไม่ต้องรับผิดชอบส่วนตัว ขณะนั้นจำเลยที่ 1 ยังไม่เป็นนิติบุคคลจึงไม่ต้องรับผิดชอบด้วยศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยที่ 1 ที่ 2 ที่ 3 ร่วมกันชำระเงินจำนวน 40,934.20 พร้อมดอกเบี้ยแก่โจทก์โดยให้จำเลยที่ 4 ร่วมรับผิดชอบเป็นเงิน 20,379.20 บาท ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้เป็นว่า ให้ยกฟ้องจำเลยที่ 2 ที่ 3 และที่ 4 โจทก์และจำเลยที่ 1 ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "ที่จำเลยที่ 1 ฎีกาว่า โจทก์ไม่มีอำนาจฟ้องโดยอ้างอิงเหตุผล 2 ประการ คือ ประการที่ 1 จำเลยที่ 1 เป็นนิติบุคคลผู้มีอำนาจทำการแทนจำเลยที่ 1 ได้ จะต้องเป็นเจ้าอาวาสหรือผู้รักษาการแทนเจ้าอาวาสเท่านั้น จำเลยที่

2 เพิ่งได้รับแต่งตั้งให้เป็นผู้รักษาการแทนเจ้าอาวาสวัดจำเลยที่ 1 เมื่อปีพุทธศักราช 2520 หนังสือรับสภาพหนี้ตามฟ้องทุกฉบับทำเมื่อปีพุทธศักราช 2518 จึงไม่มีผลตามกฎหมายจะวินิจฉัยว่าจำเลยที่ 2 ที่ 3 และที่ 4 เป็นตัวแทนของจำเลยที่ 1 โดยปริยายไม่ได้ประการที่ 2 เงินที่โจทก์ทศรองจ่ายตามฟ้องส่วนหนึ่งเป็นของวัดปัญจมิตรขลิทารามซึ่งเป็นนิติบุคคล วัดดังกล่าวมิได้มอบอำนาจให้โจทก์ฟ้องคดีนี้ สำหรับฎีกาข้อนี้ในประการที่ 1 นั้นวัดจำเลยที่ 1 ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาตั้งแต่ปีพุทธศักราช 2516 จึงเป็นนิติบุคคลจำพวกวัดวาอารามตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา 72 และเจ้าอาวาสเป็นผู้แทนผู้มีอำนาจกระทำการแทนวัดขณะเกิดเหตุการณ์ที่โจทก์นำมาฟ้องคดีนี้ วัดจำเลยที่ 1 ยังไม่มีเจ้าอาวาส จำเลยที่ 2 ซึ่งเป็นพระลูกวัดเป็นผู้ติดต่อให้โจทก์มาช่วยสร้างโบสถ์ให้ ในการคิดบัญชีหนี้สินในการก่อสร้างโบสถ์ที่โจทก์ออกเงินทศรองจ่ายไปก่อน จำเลยที่ 2 ก็เป็นผู้คิดบัญชีกับโจทก์และเป็นผู้บอกบุญให้ประชาชนมาร่วมบริจาคเงินสร้างโบสถ์เมื่อคิดบัญชีกันแล้วปรากฏว่าจำเลยที่ 1 เป็นหนี้ค่าวัสดุก่อสร้างที่โจทก์ออกเงินทศรองจ่ายไปก่อน เป็นเงิน 20,379.20 บาท จำเลยที่ 2 ที่ 3 และที่ 4 ก็ได้ทำหนังสือรับสภาพหนี้ว่าจำเลยที่ 1 เป็นหนี้โจทก์เป็นเงินจำนวนดังกล่าวจริง โดยฐานะในหนังสือรับสภาพหนี้ว่า เป็นตัวแทนคณะกรรมการจัดงานฝังลูกนิมิตวัดโคกสำโรง (จำเลยที่ 1) ส่วนหนังสือรับสภาพหนี้เอกสารหมาย จ.2 และ จ.3 ที่จำเลยที่ 2 และที่ 3 ทำขึ้นก็ได้ฐานะของจำเลยที่ 3 ว่าเป็นกรรมการของวัดจำเลยที่ 1 พฤติการณ์เหล่านี้ถือได้ว่า จำเลยที่ 2 ที่ 3 และที่ 4 เชิดตัวเองเป็นตัวแทนของจำเลยที่ 1 ต่อมาอีกประมาณ 2 ปี เจ้าคณะตำบลอาศัยอำนาจตามกฎหมายมหาเถรสมาคม ฉบับที่ 6 (พ.ศ. 2506) ข้อ 4 วรรคหนึ่ง แต่งตั้งให้จำเลยที่ 2 เป็นผู้รักษาการแทนเจ้าอาวาสวัดจำเลยที่ 1 ซึ่งมีอำนาจหน้าที่เช่นเดียวกับเจ้าอาวาสตามมาตรา 39 แห่งพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ. 2505 และจำเลยที่ 2 ดำรงตำแหน่งดังกล่าวนี้ตลอดมาจนกระทั่งโจทก์ฟ้องคดีนี้ ซึ่งเป็นระยะเวลาหลังจากจำเลยที่ 2 ได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้รักษาการแทนเจ้าอาวาสกว่า

5 ปี จำเลยที่ 2 ในฐานะเป็นผู้แทนของจำเลยที่ 1 รู้ถึงพฤติการณ์อันถือได้ว่าจำเลยที่ 2 ที่ 3 และที่ 4 เชิดตัวเองเป็นตัวแทนของจำเลยที่ 1 ก็ได้ชักท้วงหรือเพิกถอน การกระทำได้กล่าวถือได้ว่าจำเลยที่ 1 โดยจำเลยที่ 2 ผู้แทนให้สัตยาบันแก่การกระทำของจำเลยที่ 2 ที่ 3 และที่ 4 จำเลยที่ 1 จึงต้องรับผิดชอบต่อโจทก์ผู้สุจริตเสมือนว่า จำเลยที่ 2 ที่ 3 และที่ 4 เป็นตัวแทนของจำเลยที่ 1 ที่ศาลอุทธรณ์วินิจฉัยว่า จำเลยที่ 2 ที่ 3 และที่ 4 ทำหนังสือรับสภาพหนี้กับโจทก์จึงเป็นตัวแทนของจำเลยที่ 1 โดยปริยาย โจทก์จึงมีอำนาจฟ้องจำเลยที่ 1 นั้น ศาลฎีกาเห็นด้วยในผล สำหรับฎีกาข้อนี้ ในประการที่ 2 นั้น จำเลยที่ 1 มิได้ยกข้อเท็จจริงที่อ้างอิงในฎีกาขึ้นต่อสู้ไว้ในคำให้การ จึงมิใช่ข้อที่ยกขึ้นว่ากันมาแล้วในศาลชั้นต้นศาลฎีกาไม่วินิจฉัยให้ ที่จำเลยที่ 1 ฎีกาว่า คดีของโจทก์ขาดอายุความตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 165(7) นั้น ปรากฏว่าสิทธิเรียกร้องของโจทก์ที่มีต่อจำเลยที่ 1 เกิดขึ้นเมื่อปี พุทธศักราช 2518 และในปีเดียวกันนั้นจำเลยที่ 1 ก็ได้ทำหนังสือรับสภาพหนี้ ยอมรับตามสิทธิเรียกร้องของโจทก์ แม้จะทำให้อายุความสะดุดหยุดลงตั้งแต่วันทำหนังสือรับสภาพหนี้ แต่โจทก์เข้าช่วยเหลือในการสร้างโบสถ์ก็โดยมีเจตนาทะนุบำรุง พระพุทธศาสนามิได้หวังผลตอบแทนจากจำเลยที่ 1 ในทางการค้า การกระทำของโจทก์จึงมิเข้าลักษณะเป็นผู้ค้าในการดูแลกิจการของผู้อื่นหรือรับทำการทำงานต่าง ๆ การที่โจทก์เรียกเอาค่าที่ได้ออกเงินทดรองไปในการก่อสร้างโบสถ์ให้จำเลยที่ 1 จึงไม่อยู่ในบังคับแห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 165(7) ซึ่งมีอายุความสองปี สิทธิเรียกร้องของโจทก์จึงมีอายุความสิบปี ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา 164 โจทก์ฟ้องคดีนี้หลังจากจำเลยที่ 1 ทำหนังสือรับสภาพหนี้ไม่ถึงแปดปี คดีของโจทก์จึงไม่ขาดอายุความที่จำเลยที่ 1 ฎีกาว่าจำเลยที่ 1 ชำระหนี้ให้โจทก์ครบถ้วนแล้วโดยนายสายและพระครูปลัด(พระครูปลัดชนิต ชินง กุโร) ลงลายมือชื่อรับเงินไว้เป็นหลักฐานแม้โจทก์จะมีได้ทำหนังสือมอบอำนาจให้บุคคลทั้งสองมารับเงินจากจำเลยที่ 1 แต่เรื่องนี้ต้องคำนึงถึงประเพณีท้องถิ่นด้วยบุคคลทั้ง

สองอาจเป็นตัวแทนของโจทก์โดยปริยาย นั้น ข้อเท็จจริงฟังได้ตามเอกสารหมายเลข 5 ซึ่งนายสายลงลายมือชื่อ เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2518 นายสายรับเงินไปจากจำเลยที่ 1 เป็นเงิน 43,978 บาท มีปัญหว่านายสายรับเงินจำนวนดังกล่าวในฐานะตัวแทนของโจทก์หรือไม่ หรือโจทก์ได้รับเงินจำนวนนี้หรือไม่ ปรากฏว่าก่อนหน้านี้โจทก์เคยให้นายสายสร้างโบสถ์วัดอื่น เมื่อจำเลยที่ 2 กับพวกมาติดต่อให้โจทก์สร้างโบสถ์ โจทก์ก็ยอมบริหารจัดการให้โดยตกลงกันว่าค่าวัสดุก่อสร้างถ้าจำเลยที่ 1 มีเงินไม่พอโจทก์จะออกเงินทดรองจ่ายไปก่อนส่วนค่าแรงฝ่ายจำเลยเป็นผู้จ่าย โจทก์เพียงแต่แนะนำฝ่ายจำเลยว่าให้นายสายเป็นผู้ก่อสร้าง ส่วนค่าแรงเท่าไรนั้นนายสายกับฝ่ายจำเลยตกลงกันเอง และฝ่ายจำเลยก็ได้จ่ายเงินค่าแรงให้นายสายโดยตรงมิได้ผ่านโจทก์ โจทก์ไม่เคยแจ้งฝ่ายจำเลยว่าให้มอบเงินค่าวัสดุก่อสร้างที่โจทก์ออกเงินทดรองจ่ายไปก่อนแก่นายสาย ไม่ว่าจะโดยลายลักษณ์อักษรหรือโดยวาจา จึงถือไม่ได้ว่านายสายเป็นตัวแทนของโจทก์ หรือโจทก์เชิดนายสายออกแสดงเป็นตัวแทนหรือโจทก์รู้แล้วยอมให้นายสายเชิดตัวเองเป็นตัวแทนดังนั้นการที่จำเลยที่ 1 มอบเงินจำนวนดังกล่าวให้นายสายจึงนำมาใช้ยันโจทก์ไม่ได้ เมื่อปรากฏว่าโจทก์ยังมิได้รับค่าวัสดุก่อสร้างที่โจทก์ออกเงินทดรองจ่ายไปก่อน จำเลยที่ 1 จึงยังไม่พ้นความรับผิดชอบสำหรับหนี้ส่วนนี้ ส่วนค่ากระเบื้องหลังคาโบสถ์ที่โจทก์ออกเงินทดรองจ่ายไปก่อน 10,605 บาทนั้น คดีฟังได้ตามคำจำเลยที่ 2 และใบรับเงินเอกสารหมายเลข 3 และ 4 ว่าพระครูปลัดชนิตรรับเงินค่ากระเบื้องมุงหลังคาโบสถ์ไปจากจำเลยที่ 1 เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2518 เป็นเงิน 8,605 บาท และเมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2518 อีก 2,000 บาทพระครูปลัดชนิตรเป็นรองเจ้าอาวาสวัดปัญจมิตรชลิตารามซึ่งโจทก์เป็นเจ้าอาวาส เมื่อฝ่ายจำเลยทำหนังสือรับสภาพหนี้ยอมรับว่าจำเลยที่ 1 เป็นหนี้โจทก์ค่ากระเบื้องหลังคาโบสถ์ 10,605 บาท และค่ารูปเทียนและทองคำเปลว 19,950 บาท ในวันที่ 7 มิถุนายน 2518 โจทก์และพระครูปลัดชนิตรก็มาด้วยกัน และพระครูปลัดชนิตรได้ลงลายมือชื่อในฐานะพยานในหนังสือรับสภาพหนี้เอกสารหมายเลข จ.3 ด้วยเมื่อพระครู

ปลัดชนิตมารับเงินค่ากระเบื้องหลังคาโบสถ์ 8,605 บาทที่วัดจำเลยที่ 1 ในวันที่ 13 กันยายน 2518 ก็ได้ระบุในใบรับเงินว่าพระครูปลัดชนิตเป็นตัวแทนของโจทก์ ส่วนค่ากระเบื้องหลังคาโบสถ์ที่เหลืออีก 2,000 บาท ฝ่ายจำเลยนำไปชำระที่วัดปัญจมิตรชลิทารามเมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2518 พระครูปลัดชนิตรับเงินไว้ ก็ได้ระบุฐานะพระครูปลัดชนิตในใบรับเงินว่าเป็นรองเจ้าอาวาสวัดปัญจมิตรชลิทารามรับแทนเจ้าอาวาส (โจทก์) หนังสือรับสภาพหนี้เอกสารหมายเลข 2 ซึ่งทำเมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2518 มีใจความตอนหนึ่งว่าโจทก์ต้องการให้ฝ่ายจำเลยชำระเงินค่ากระเบื้องหลังคาโบสถ์ภายใน 15 วัน แต่ทางพิจารณาฟังไม่ได้ว่าจนถึงวันฟ้อง (วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2526) โจทก์ทวงถามให้จำเลยที่ 1 ชำระหนี้รายนี้โจทก์มีแต่ตัวโจทก์มาเบิกความลอย ๆ ว่าโจทก์ไม่เคยได้รับชำระหนี้รายนี้ ด้วยเหตุผลดังกล่าวศาลฎีกาเชื่อว่า โจทก์มอบให้พระครูปลัดชนิตรับเงินค่ากระเบื้องหลังคาโบสถ์ที่โจทก์ออกเงินทರรองไปก่อนจากจำเลยที่ 1 และจำเลยที่ 1 ได้จ่ายเงินให้โจทก์ 10,605 บาท ครบถ้วนแล้วโดยผ่านพระครูปลัดชนิต จำเลยที่ 1 จึงไม่ต้องรับผิดชอบใช้หนี้รายนี้แก่โจทก์อีก

ที่โจทก์ฎีกาขอให้จำเลยที่ 2 ที่ 3 และที่ 4 ร่วมรับผิดชอบกับจำเลยที่ 1 ใช้เงินให้โจทก์ตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น นั้น ศาลฎีกาได้วินิจฉัยไว้แล้วว่า ในการทำหนังสือรับสภาพหนี้ยอมรับสภาพต่อโจทก์ตามสิทธิเรียกร้องเอกสารหมายเลข 1 จ.2 และ จ.3 ที่โจทก์ใช้เป็นข้ออ้างที่อาศัยเป็นหลักในคำฟ้อง จำเลยที่ 2 ที่ 3 และที่ 4 กระทำไปโดยเชิดตัวเองเป็นตัวแทนของจำเลยที่ 1 และจำเลยที่ 1 รู้แล้วได้ให้สัตยาบัน จำเลยที่ 1 จึงต้องรับผิดชอบต่อโจทก์ผู้สุจริตเสมือนว่าจำเลยที่ 2 ที่ 3 และที่ 4 เป็นตัวแทนของตนแม้หนังสือรับสภาพหนี้เอกสารหมายเลข 3 ซึ่งจำเลยที่ 2 และที่ 3 กับพวกทำขึ้นนั้นจะมีข้อความว่า "ข้าพเจ้า (จำเลยที่ 2) และคณะกรรมการวัดโคกสำโรง ยินยอมให้พระครูพัฒนสิทธิการ (โจทก์) ฟ้องร้องได้ตามกฎหมาย" ก็มีได้หมายความว่า จำเลยที่ 2 ที่ 3 ยอมรับผิดชอบเป็นส่วนตัวเพราะจำเลยที่ 2 และที่ 3 กระทำไปโดยเชิดตัวเองเป็นตัวแทนของจำเลยที่ 1 และตอนต้นของหนังสือรับสภาพหนี้ฉบับนี้ก็ได้ระบุไว้

พิพากษาแก้เป็นว่า ให้จำเลยที่ 1 ชำระเงิน 30,329.20 บาทพร้อมด้วยดอกเบี้ย ร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีนับถึงวันฟ้องเป็นเวลา 5 ปี และนับถัดจากวันฟ้องจนกว่าจะชำระ เงินเสร็จแก่โจทก์นอกจากที่แก้ให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์

แหล่งที่มา

เนติบัณฑิตยสภา

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

หมายเหตุ